

1502908-25.2022.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FABIANO DA SILVA MORENO

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... concreto apenas serviria de estímulo a pequenos furtos.

Portanto, devidamente configuradas as elementares do tipo (furto qualificado tentado), incidindo, no presente caso, a qualificadora da escalada, confirmada pelo laudo pericial do local dos fatos, e pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas.

Por fim, considerando-se o iter criminis percorrido, tendo o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502908-25.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502908-25.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DE QUEIROZ RAMOS

Juiz de Direito: Dr. FABIANO DA SILVA MORENO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra WELLINGTON DE QUEIROZ RAMOS, qualificado às fls. 05, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra na peça de acusação que no dia 07 de julho de 2021, por volta das 14h40min, na Rua Antonieta Altenfelder, n. 2093, nesta cidade e comarca, o denunciado tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada (laudo pericial a ser oportunamente acostado aos autos), 03 (três) tampas de isolamento de metal para antena de telefonia, avaliadas à fl. 97 em R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pertencentes à empresa TIM S/A, representada por Doraci Benedito Cosmo, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o apurado, o denunciado passava pelo local dos fatos quando deliberou praticar um furto. Assim, mediante escalada do muro lateral da torre de transmissão de telefonia pertencente à empresa TIM S/A, ele entrou ao local e subtraiu as três tampas de isolamento de metal.

Quando pulou o muro de volta para ir embora na posse da res furtiva, WELLINGTON foi surpreendido por Wallace Henrique Cazarim, que trabalha como vigilante daquele

local e visualizara a conduta do denunciado enquanto realizava a ronda em frente à torre.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01.

Boletim de ocorrência nº DH0217-1/2022, às fls. 07/08.

Auto de exibição e apreensão às fls. 11.

Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva às fls. 79/81.

Laudo pericial às fls. 114/118.

A denúncia foi recebida em 22 de julho de 2022, às fls. 119/120.

Citado às fls. 148, o réu apresentou defesa prévia às fls. 152/154.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamentos, foram colhidos as declarações da vítima Doraci Benedito Cosmo, os depoimentos das testemunhas Cristiano Salustio e Wallace Henrique Cazarim, bem como o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou memoriais escritos às fls. 191/193, requerendo a procedência da ação penal e a condenação do réu nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria da pena, requereu, na primeira fase, que a pena base seja aplicada acima do piso mínimo, devido aos maus antecedentes. Na segunda fase, a pena deve sofrer novo aumento em razão da reincidência do réu. Na terceira fase, está presente causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal. Requereu seja fixado o regime inicial fechado, não sendo cabíveis os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

A Douta Defesa, em memoriais orais, requereu a absolvição do acusado, pois o fato é atípico, já que o réu relatou que achava que as tampas de isolamento eram sucatas, e estavam próximas ao portão do local, e não sabia que elas pertenciam a alguém.

Em caso de condenação, requereu seja a agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão parcial, reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa, e aplicação de penas mínimas. Por fim, requereu a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, considerando o tempo de prisão já cumprido.

É O RELATO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A materialidade delitativa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante às fls. 01, boletim de ocorrência nº DH0217-1/2022 às fls. 07/08, auto de exibição e apreensão às fls. 11, laudo pericial às fls. 114/118, bem como pela prova oral amealhada em Juízo.

Passo à análise da autoria.

Eis a prova oral colhida.

A vítima DORACI BENEDITO COSMO, em Juízo, disse que é supervisor geral da torre de telefonia compartilhada Tim e Claro, situada na Avenida Antonieta Altenfelder, nesta cidade e que no dia dos fatos, foi avisado pela pessoa de Wallace, que reside nas imediações da torre, de que uma pessoa teria escalado o muro e subtraído da torre três tampas de metal. Wallace acionou a polícia militar, que deteve o réu ainda nas imediações, próximo a um ferro velho.

A testemunha CRISTIANO SALUSTIO, policial militar, em Juízo, declarou que atenderam a ocorrência, e, chegando no local, o representante da empresa Tim havia detido o réu. Que lá se encontrava ainda o vigilante da empresa, Sr. Wallace Henrique Cazarim, que relatou que estava do lado de fora na via pública defronte a torre realizando a ronda, quando viu o réu pulando o muro lateral, onde permaneceu por aproximadamente 15 (quinze) minutos e logo após, pulou de volta na posse de 03 (três) tampas de isolamento que pertencem a torre de transmissão, momento em que o abordou e acionou a polícia militar.

A testemunha WALLACE HENRIQUE CAZARIM, em Juízo, disse que trabalha como vigilante para a empresa Tim, e no dia dos fatos, por volta das 14h:10min, estava realizando a ronda externa na via pública, quando viu o réu pulando o muro lateral, que mede aproximadamente 03 (três) metros de altura para acessar ao terreno. Que lá permaneceu por aproximadamente 15 (quinze) minutos, pulando de volta na posse de 03 (três) tampas de isolamento, que pertencem a torre de transmissão. Que acionou a polícia militar, assim como o seu supervisor. Que na época o réu havia dito que

tinha pulado o muro apenas para urinar, alegando que os objetos estariam na via pública.

Em seu interrogatório em Juízo, o réu WELLINGTON DE QUEIROZ RAMOS, disse que não furtou as peças de metal da torre, bem como, negou que tivesse escalado o muro que cerca a torre de telefonia, situado na Rua Antonieta Altenfelder. Disse que passava pelo local e visualizou as peças jogadas próximas da calçada e as pegou para vendê-las num ferro velho nas imediações. Que conseguiu pegar as peças porque no portão da frente do imóvel existe um espaço entre o portão e a calçada, e que as peças estavam jogadas próximas a calçada. Que já esteve preso pelo delito de furto, mas que estava na rua desde dezembro de 2019, não tendo mais se envolvido no mundo do crime.

Pois bem.

Conforme se observa, ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do delito narrado na denúncia. Nesse sentido é firme e segura toda a prova deduzida, notadamente em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Segundo se apurou, WELLINGTON DE QUEIROZ RAMOS (possuidor de vasta antecedência criminal e reincidente), deliberou subtrair as tampas de isolamento, que faziam parte da estrutura da torre de telefonia. Assim, dirigiu-se ao local e, mediante escalada do muro do local dos fatos, adentrou no seu interior e pulou de volta carregando as três tampas. Contudo, o réu foi surpreendido pelo vigilante Wallace, quando pulou de volta, e este prontamente acionou a polícia militar, que deteve o réu nas imediações, na posse da res furtiva, e assim, o furto somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Embora o réu tenha negado a acusação que lhe é imputada nas duas oportunidades em que foi interrogado, o conjunto probatório ampara a acusação, e sua negativa restou isolada dos demais elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução criminal. Isso porque a versão por ele apresentada foi plenamente refutada pelos depoimentos da vítima e testemunhas de acusação.

Assim, temos os depoimentos dos policiais, os quais são harmônicos, firmes e coesos, encontrando amparo nos demais substratos de prova (a palavra da vítima, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e etc).

Assim, muito embora o acusado tenha tentado se eximir de sua responsabilidade, em alegações fantasiosas, visando safar-se da reprimenda legal descrita na peça acusatória, sua versão restou totalmente isolada nos autos.

Ademais, com a devida vênia não há que se falar em atipicidade pela existência apenas de atos preparatórios. Os atos executórios ficaram demonstrados pelas circunstâncias do caso e pelo conjunto probatório, eis que o réu pulou um muro de aproximadamente 03 (três) metros para adentrar no imóvel, conforme comprovado pelo laudo pericial de fls. 114/118, que concluiu que "no muro de alvenaria da parte anterior do flanco direito, foi possível constatar esfregaços de cor branca, indicando assim que o acesso delituoso teria se dado mediante escalada".

Além disso, segundo a vítima, o réu foi surpreendido na posse da res furtiva, nas imediações do local dos fatos. Com efeito, o réu deu início à execução do delito, mas por circunstâncias alheias à vontade dele o crime não se consumou, não chegando a res furtiva a sair das imediações do local em razão da ação do vigilante, que lá se encontrava e dos policiais que atenderam a ocorrência.

E, por certo, não se cogita de conduta atípica, sendo impossível acolher os reclamos da Defesa, que sustentou a atipicidade da conduta perpetrada pelo réu, uma vez ele achava que as peças seriam sucatas e não pertenciam a ninguém.

Cumprе ressaltar que o representante da vítima esclareceu que no imóvel há uma torre de telefonia e gabinetes metálicos em seu interior, isolado e cercado por um muro de 03 (três) metros de altura, e que, na hora dos fatos, havia um vigilante no local que era o responsável pela guarda do imóvel, o qual estava em perfeito estado.

Sobre o tema, colhe-se da lição de Cezar Roberto Bitencourt que: "... convém ter presente que o abandono da coisa deve ser evidente, inequívoco, preciso, não o caracterizando, por exemplo, o simples fato de ser uma coisa velha, com as aberturas em precárias condições, facilitando inclusive o acesso. Essas

circunstâncias, por si sós, não autorizam estranho a penetrar em seu interior e dispor de seus bens". (Tratado de Direito Penal. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.42).

E, como já se decidiu:

FURTO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DE COISA ABANDONADA INDEMONSTRADA NOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - INVIABILIDADE - POSSE TRANSITÓRIA DA RES. Não demonstrada pela defesa tratar-se a res de bem abandonado, sendo removido o portão do interior de lote resguardado por muros, não se há falar em atipicidade da conduta infracional. Como de pacífica jurisprudência, o exercício ainda que transitório da posse da res é suficiente à consumação do crime de furto". (TJ-MG - APR: 10079100317423001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 20/11/2013, Câmaras Criminais / 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2013).

Vale lembrar que o próprio acusado, quando ouvido judicialmente, reconheceu que pegou as peças metálicas, e que pretendia vende-las em um ferro velho existente nas imediações.

Ademais, o réu Wellington ostenta maus antecedentes, inclusive em delitos patrimoniais, além de ser reincidente, restando demonstrada a vinculação iterativa ao crime, (fls. 45/66), o que potencializa a lesividade da conduta apresentada. Portanto, em que pesem respeitáveis entendimentos jurisprudenciais no sentido de que é irrelevante a vida pregressa do acusado, a aplicação do princípio indicado neste caso concreto apenas serviria de estímulo a pequenos furtos. Portanto, devidamente configuradas as elementares do tipo (furto qualificado tentado), incidindo, no presente caso, a qualificadora da escalada, confirmada pelo laudo pericial do local dos fatos, e pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas.

Por fim, considerando-se o iter criminis percorrido, tendo o réu sido flagrado no momento da prática do furto, aplicável ao presente caso, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, uma vez que o intento criminoso não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

No mais, havendo provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitivas, presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu nas penas do crime de furto qualificado tentado é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal.

O crime de furto qualificado previsto no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal é apenado com reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Na primeira fase, observo que o réu registra maus antecedentes, conforme fls. 45/66, de modo que faço incidir o acréscimo de 1/6 (um sexto) e elevo a pena base de forma a alcançar 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto), alcançando 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase não vislumbro causas de aumento de pena. Há a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, do Código Penal em relação à tentativa, e, considerando-se o iter criminis percorrido, tendo o réu sido flagrado no momento da prática do furto, é certa a aplicação de diminuição em 1/3 (um terço), ficando a pena estabelecida em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e o pagamento de 09 (nove) dias-multa.

Ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, torno tal reprimenda definitiva.

Por fim, é de rigor a aplicação do artigo 387, § 2º, do CPP, que dispõe "in verbis":

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: ... § 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade."

In casu, o auto de prisão em flagrante é datado de 07/07/2022 e o réu encontra-se preso há 04 (quatro) meses.

A considerar os antecedentes do acusado a pena privativa de liberdade deveria ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Contudo, considerando o montante da reprimenda imposta e o tempo de pena já cumprido, com fundamento no art. 387, §2º do Código de Processo Penal, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por se tratar de acusado com vasta antecedência criminal em crimes patrimoniais, incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em atenção ao art. 44, II, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, II, do CP.

Anoto, por fim, que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de infirmar a conclusão adotada no presente julgamento (art. 315, §2º do Código de Processo Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória postulada na denúncia para, dando-o como incurso na sanção do artigo 155, caput, do Código Penal, CONDENAR o acusado WELLINGTON DE QUEIROZ RAMOS, qualificado às fls. 05, o cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 09 (nove) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Lado outro, ao cabo da instrução processual, verifico que não mais subsistem os requisitos da custódia cautelar em relação ao réu que está preso desde 07/07/2022. Isso porque não vislumbro mais presente o requisito do periculum libertatis, não se justificando sua manutenção por ainda mais tempo no cárcere, mormente tendo em conta a pena que lhe fora imposta e o tempo de prisão já cumprido.

Frise-se que para a prisão processual é imprescindível o periculum libertatis, evidenciado nas quatro hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, que entendo não estarem mais presentes no caso concreto.

Portanto, REVOGO a prisão outrora decretada e CONCEDO ao acusado WELLINGTON DE QUEIROZ RAMOS, qualificado às fls. 05, o direito de aguardar seu julgamento em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, consistentes em proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial e recolhimento domiciliar noturno, inclusive, nos dias de folga e finais de semana, sob pena de, caso descumpridas tais medidas, ser revogada a benesse.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Deverá o autuado ser advertido expressamente, por ocasião de sua soltura, das medidas cautelares ora aplicadas, bem como que seu descumprimento poderá acarretar a decretação da sua prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeça-se guia de execução e o que mais que for necessário ao integral cumprimento da presente sentença.

P.I.C.

Marília, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA